

1500146-76.2019.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Lesão Corporal

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... anteriormente por crimes de furto e roubo na comarca de Andradina.

Em juízo, reiterou a versão prestada na polícia, acrescentando que entrou em luta corporal e o ferimento se deu em razão da luta. Nega que tenha incomodado os clientes anteriormente. Indagado do porquê a vítima já teria lhe recebido com um taco, informou que dias antes teria vencido a vítima numa partida de sinuca e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

2ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1500146-76.2019.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500146-76.2019.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, 2197386/2019 -

DEL.POL.PAULICEIA, 6184549 - DEL.POL.PAULICEIA, 270/19/407 - DEL.POL.PAULICEIA, 2197386

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN NATHAN BORGES DA SILVA REBUCCI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

WILLIAM NATHAN BORGES DA SILVA REBUCCI, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 129, § 1º, inciso II, c/c os artigos 23, II e parágrafo único, e 25, todos do Código Penal, porquanto, nas condições de tempo descritas na denúncia, mediante uso excessivo doloso dos meios necessários, para repelir injusta agressão, ofendeu a integridade física da vítima Cristiano Aparecido Fontes, causando-lhe lesão corporal de natureza grave.

Realizada audiência de custódia, em 06/07/2019, o réu teve sua prisão preventiva decretada (p. 31/33).

Revogada a prisão preventiva em 23/07/2019 (p. 90/91).

A denúncia foi recebida em 18/10/2019 (p. 117/118).

Devidamente citado, foi apresentada resposta escrita às p. 150/155.

Realizada audiência de instrução em 05/11/2020, foram ouvidas a vítima e uma testemunha (p. 185).

Em audiência realizada na data de 27/05/2021, foi interrogado o réu (p. 255). Encerrada instrução, em 26/10/2022, o Ministério Público apresentou alegações finais. pugnou pela condenação nos termos da denúncia (p. 417/418).

A Defesa, pugnou pela absolvição diante da excludente da legítima defesa, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime na forma culposa (art. 129, §6º, CP), ou, se o caso, para lesão corporal privilegiada (§4º).

Relatado o necessário, passo a decidir.

O feito encontra-se devidamente instruído e apto ao julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, razão pela qual passamos ao mérito.

No mérito, o pedido é procedente, devendo o réu ser condenado como incurso nas penas do artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo APFD de p. 01, BOPM de p. 17/19, auto de exibição e apreensão de p. 20, pelos laudos do IML de p. 80/81 e 104/108 (complementar), bem como pelos demais documentos acostado aos autos.

Autoria e tipicidade são certas quanto ao delito acima descrito e vêm amparadas pelas provas produzidas em juízo.

A vítima, ouvida em sede policial (p. 52), narrou que é proprietário do bar denominado "Sinucão", em Paulicéia/SP. Na data dos fatos (06/07/2019), estava em seu estabelecimento comercial quando percebeu que William estava incomodando os clientes e já tinha, inclusive, discutido com um deles. Não era a primeira vez que William se comportava desta maneira, não o conhecia anteriormente. Afirma que diante disso pediu para ele parasse de incomodar os outros clientes, então ele respondeu de maneira alterada pois já estava embriagado. Então pediu que ele deixasse o local, momento em que o réu pegou uma garrafa de cerveja e atirou em sua direção. Em seguida, pegou um taco de sinuca e partiu para cima de William, a fim de que ele se retirasse de seu bar. Em seguida, William saiu do bar dizendo "você vai se ver comigo... Você me humilhou" e foi caminhando até a esquina. Saiu do bar com o taco na mão e o perseguiu até a esquina, quando William parou e nesse momento tentou acertá-lo com o taco mas ele, antes de ser atingido, desferiu-lhe um golpe, na região do tórax, mas nem percebeu que se tratava de uma facada, até que olhou e viu o sangue. Começou a passar mal e sentir-se tonto, como se fosse desmaiar e logo caiu no solo. Após, foi socorrido pelos clientes que estavam próximo ao local. Ficou internado na Santa Casa de Dracena/SP e somente foi liberado no dia 10/07/2019 e terá que se sujeitar a uma microcirurgia.

Em Juízo, reiterou a mesma narrativa de outrora. Afirmou que o réu chegou já embriagado no bar e começou a dar "trabalho". Pediu para ele se retirar mas ele ficou bravo e jogou uma garrafa em sua direção. Nesse momento pegou o taco de sinuca e revidou. O réu foi embora, mas logo já voltou e começou a falar sobre "PCC" e facção criminosa. Novamente partiu para cima dele, no intuito de que ele fosse embora, mas foi golpeado, nem viu que era uma facada. Só sentiu depois que perdeu o ar (acertou o pulmão). Depois já não lembra mais nada. Não conhecia o réu. Nunca teve uma situação semelhante em seu estabelecimento. Depois do ocorrido, nunca mais viu William. Indagado, disse que acertou uma tacada em William. Ficou internado 10 dias. Seu bar ficou fechado porque ficou um tempo preso, mas depois que saiu abriu o bar novamente. Indagado se quando saiu com o taco na mão levou também uma faca, respondeu que não, apenas com o taco de sinuca.

A testemunha Ricardo Cardoso dos Santos, ouvido em sede policial (p. 02), declarou que na data de hoje, por volta das 03h, estava de serviço junto com o colega SD. Rogerio, quando compareceu na guarnição policial o réu William, com metade de um taco de "snooker" nas mãos, dizendo que o pessoal do bar queria lhe bater. Em seguida, chegou as testemunhas Sabrina e Gleisiane informando que William tinha acabado de esfaquear Cristiano, do "Bar do Sinucão". Diante disso, deslocaram-se até o PS local e constatou que de fato tinha dado entrada naquela unidade uma pessoa esfaqueada e devido a gravidade tinha sido transferida para Panorama. Assim, deu voz de prisão a William. Em diligências nas proximidades do bar foi localizada a faca utilizada por William.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado na delegacia pela testemunha Rogério

Rosa, nada alterando ou acrescentando em sua versão (p. 03).

Em juízo, a testemunha Ricardo Cardoso reafirmou integralmente a versão de outrora. Indagado se as testemunhas comentaram como começou a discussão, recorda-se que elas disseram que o réu entrou no bar e começou a incomodar os clientes, e Cristiano pediu que ele fosse embora.

A testemunha Gleiciane Lopes, ouvida em sede policial (p. 04), declarou que Cristiano é conhecido como "Pica-Pau" e é proprietário do estabelecimento comercial denominado "Bar do Sinucão"; que ontem por volta das 21h a depoente e Sabrina foram para o bar e ficaram bebendo; por volta das 21:40 horas, chegou um rapaz de cor branca, olhos claros, que havia estado no dia anterior no bar e ficou no estabelecimento; que tal rapaz não tinha dinheiro e passou a pedir bebida aos clientes; que por volta das 02:00 horas "Pica Pau" pediu para este rapaz ir embora, pois estava perturbando os clientes, este não aceitou em ir embora e teve uma discussão entre ambos, o qual acabou saindo, no entanto, depois de um tempo retornou e ficou chamando "Pica-Pau" para briga na rua, tentaram conter "Pica Pau" para que não fosse, mas este pegou um taco de snooker e foi em direção do rapaz que estava na rua, momento em que "Pica Pau" levantou o taco e o rapaz conseguiu golpeá-lo com a faca, tendo caído de joelhos e deixado o taco cair, então o rapaz pegou o taco e saiu correndo, "Pica Pau" se levantou e foi em direção a depoente que chamou um cliente para socorrer, sendo conduzido ao Pronto Atendimento e em seguida foi transferido para Panorama devido a gravidade.

A testemunha Sabrina, ouvida em sede policial (p. 05), prestou depoimento corroborando a versão dada pela testemunha Gleiciane, nada alterando em sua versão. O acusado, ouvido em sede policial (p. 07), alegou que na data dos fatos estava no Bar do "Pica Pau" quando começou uma discussão com ele por motivos banais, momento em que ele pegou um taco de sinuca para lhe agredir. Saiu do local e depois retornou para conversar com ele, mas percebeu que além do taco na mão direita, ele também portava uma faca na mão esquerda, nesse momento se defendeu para não ser atingido, segurando e virando a mão esquerda dele que portava a faca, atingindo o abdome dele. Alega que apenas tentou se defender e não tinha intenção de ferir ou mata-lo. Após foi perseguido por pessoas que se encontravam no bar, razão pela qual "pediu seguro" na Polícia Militar; Os Policiais Militares depois apreenderam a faca; Já foi processado anteriormente por crimes de furto e roubo na comarca de Andradina.

Em juízo, reiterou a versão prestada na polícia, acrescentando que entrou em luta corporal e o ferimento se deu em razão da luta. Nega que tenha incomodado os clientes anteriormente. Indagado do porquê a vítima já teria lhe recebido com um taco, informou que dias antes teria vencido a vítima numa partida de sinuca e deu uma "zoada" nele, e quando regressou ao bar, dois dias depois, ocorreu os fatos. Reiterou que os fatos ocorreram em razão de discussões anteriores e que a vítima teria lhe agredido antes. Indagado pelo Ministério Público acerca da versão dada por Sabrina e Gleiciane, afirmou que mentiram em razão de serem garotas de programa, inclusive contratada pela vítima.

Compulsando o Laudo Pericial de p. 104/108, foi constatado que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, em razão das 06 (seis) perfurações provocadas por uma faca de cozinha, cuja lâmina tem 13 cm de comprimento (p. 83/84), tendo um dos golpes perfurado o pulmão da vítima. Concluiu o perito que as lesões geraram perigo de morte.

O exame do IML realizado no réu está juntado à p. 36, sendo possível observar que William sofreu duas lesões leves, na parte de trás do pescoço (nuca), que geraram equimose de 10 cm de extensão e um hematoma de 03 cm.

Eis a prova colhida nos autos.

DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

Assim, analisando o conjunto probatório, tenho que a tese defensiva do acusado não restou suficientemente comprovada para afastar a responsabilidade penal pelos atos em tela.

Primeiramente, cumpre ressaltar que as agressões restaram sobejamente comprovadas pela prova oral colhida nos autos, que também vão ao encontro das lesões aferidas no laudo médico (p. 104), que foi conclusivo para atestar que as lesões corporais

causadas na vítima geraram perigo de morte em razão das lesões internas. Com efeito, comete o crime de lesão corporal grave, segundo o artigo 129, §1º, inciso II, do CP, se esta resulta em perigo de vida. Assim, em que pese as circunstâncias em que se deram os fatos narrados na denúncia, é certo que o réu extrapolou seu limite de autodefesa, pois excedeu dos meios para repelir a injusta agressão, não restando configurada hipótese de legítima defesa. Isso porque, considerando a dimensão da arma branca utilizada pelo réu (lâmina de 13 cm), chama atenção a quantidade dos golpes desferidos contra a vítima (seis), em região sensível do corpo humano (interescapular, infraescapular e escapular esquerda e direita), tudo a indicar a inverossimilhança das alegações do acusado. Ademais, a prova oral produzida em juízo corrobora a versão das testemunhas presenciais (Sabrina e Gleiciane), colhida na delegacia, esclarecendo que quem, de fato, iniciou a contenda foi o réu, e não a vítima. Portanto, estando a materialidade do delito e a autoria provadas, certa a responsabilidade penal do acusado. Decidida a tipificação (art. 129, § 1º, II, do CP), passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base no art. 68 do mencionado estatuto. Passo, então, à pena. Na primeira fase de dosimetria da pena e atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu possui uma sentença condenatória nos autos do processo 0008333-49.2012.8.26.0024 (p. 29/30) que configura Maus antecedentes. Assim, exaspero a pena base em 1/6, totalizando 01 ano de reclusão e 02 meses de reclusão. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo n. 0001283-30.2016.8.26.0024 – p. 28), razão pela qual exaspero a pena em 1/6, totalizando 01 ano e 04 meses e 10 dias de reclusão. Na terceira fase, estão ausentes causas de aumento e diminuição. Portanto, torno definitiva a reprimenda imposta em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e Súmula 269, do STJ, fixo o regime inicial semiaberto para a pena corporal, em razão da reincidência do réu. Por não ter permanecido preso nesses autos, não há nada a deliberar quanto ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Cometido o delito com violência contra a pessoa, impossível a aplicação do artigo 44 do Código Penal. Em razão da reincidência do réu, não há que se falar em sursis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu WILLIAM NATHAN BORGES DA SILVA REBUCCI, por infração ao art. 129, § 1º, II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Tendo em vista o regime aplicado, e como o réu não está preso nestes autos, faculto-lhe o recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, expeça-se mandado de prisão e carta de guia para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais e oficie-se ao TRE, em razão do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da Lei. P.I.C.

Panorama, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA